

PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE

Entre los suscritos a saber: CARLOS ALBERTO MENDOZA RAMIREZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía numero 71.234.567 expedida en Medellin, domiciliado en la ciudad de Medellin, quien obrara en su propio nombre y a quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominara EL PROMITENTE VENDEDOR, por una parte; y por la otra, ANDRES FELIPE GUTIERREZ LOPEZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía numero 1.020.456.789 expedida en Bogota, domiciliado en la ciudad de Medellin, quien obrara en su propio nombre y a quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominara EL PROMITENTE COMPRADOR, hemos acordado celebrar el presente contrato de PROMESA DE COMPRAVENTA, que se regira por las clausulas que mas adelante se transcriben y, en lo no previsto en ellas, por las normas pertinentes delCodigo Civil y delCodigo de Comercio colombianos.

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

EL PROMITENTE VENDEDOR promete vender a EL PROMITENTE COMPRADOR, y este a su vez promete comprar, libre de toda limitacion de dominio, gravamen, embargo, demanda civil, hipoteca, condiciones resolutorias y libre de paz y salvo por concepto de impuesto predial, valorizacion, servicios publicos y administracion, el siguiente bien inmueble: APARTAMENTO 1801 del Edificio Torres del Poblado, ubicado en la Carrera 36 numero 10-23, barrio El Poblado, ciudad de Medellin, departamento de Antioquia. El inmueble cuenta con un area privada de doscientos veinte metros cuadrados (220 m2), tres alcobas, cuatro banos, terraza privada de cuarenta metros cuadrados (40 m2) y tres parqueaderos identificados con los numeros P-15, P-16 y P-17, asi como un cuarto util identificado con el numero CU-18.

CLAUSULA SEGUNDA. PRECIO Y FORMA DE PAGO.

El precio total acordado para la presente promesa de compraventa es la suma de MIL CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$1.180.000.000 COP), que EL PROMITENTE COMPRADOR pagara a EL PROMITENTE VENDEDOR de la siguiente manera:

- (a) La suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$118.000.000), equivalente al diez por ciento (10%) del precio total, a titulo de arras de retractacion, en este mismo acto, en cheque de gerencia.
- (b) La suma de OCHENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$882.000.000) al momento de la suscripcion de la escritura publica de compraventa.
- (c) La suma de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$180.000.000) mediante credito hipotecario que EL PROMITENTE COMPRADOR tramitara con entidad financiera de su eleccion. El desembolso del credito debera realizarse dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la firma de esta promesa.

CLAUSULA TERCERA. ENTREGA MATERIAL DEL INMUEBLE.

EL PROMITENTE VENDEDOR se obliga a entregar materialmente el inmueble a EL PROMITENTE COMPRADOR el dia siguiente a la fecha de firma de la escritura publica de compraventa, en perfecto estado de conservacion, libre de inquilinos y a paz y salvo por todo concepto. EL PROMITENTE COMPRADOR acepta el inmueble en el estado en que se encuentra al momento de la firma del presente contrato, manifestando haberlo inspeccionado a su entera satisfaccion.

CLAUSULA CUARTA. ESCRITURACION.

Las partes se comprometen a otorgar la escritura publica de compraventa del inmueble objeto del

presente contrato en la Notaria Veinte (20) del Circulo de Medellin, el dia diecisiete (17) de julio de dos mil veintiseis (2026), a las diez de la mañana (10:00 a.m.).

CLAUSULA QUINTA. ARRAS DE RETRACTACION.

Las arras pactadas en el literal (a) de la clausula segunda son arras de retractacion en los terminos del articulo 1859 del Codigo Civil. En consecuencia, si EL PROMITENTE COMPRADOR se retracta del negocio, perdera las arras entregadas a favor de EL PROMITENTE VENDEDOR. Si quien se retracta es EL PROMITENTE VENDEDOR, este debera devolver las arras dobladas a EL PROMITENTE COMPRADOR.

CLAUSULA SEXTA. CLAUSULA PENAL.

Adicionalmente a las arras pactadas en la clausula anterior, las partes acuerdan una clausula penal equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del inmueble, esto es la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$354.000.000), que pagara la parte que incumpla cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial previo, y sin perjuicio del derecho de la parte cumplida a exigir la ejecucion forzada del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA. RENUNCIA EXPRESA A REQUERIMIENTOS Y A LA RESCISION POR LESION ENORME.

EL PROMITENTE COMPRADOR renuncia expresa e irrevocablemente a su derecho a solicitar la rescision del presente contrato por lesion enorme, asi como a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial previo a la aplicacion de la clausula penal pactada en la clausula sexta. Las partes declaran conocer y aceptar las consecuencias de esta renuncia.

CLAUSULA OCTAVA. GASTOS DE ESCRITURACION.

Los gastos notariales y de registro de la escritura publica de compraventa, asi como los impuestos a que haya lugar, seran asumidos en su totalidad por EL PROMITENTE COMPRADOR. EL PROMITENTE VENDEDOR unicamente asumira el impuesto de retencion en la fuente que le corresponde por la enajenacion del inmueble.

CLAUSULA NOVENA. SANEAMIENTO.

EL PROMITENTE VENDEDOR garantiza que el inmueble se encuentra libre de gravámenes, embargos, demandas civiles, condiciones resolutorias, limitaciones del dominio o cualquier circunstancia que pueda perturbar el pleno dominio del mismo. No obstante, las partes acuerdan expresamente que EL PROMITENTE COMPRADOR no podra reclamar a EL PROMITENTE VENDEDOR por vicios ocultos del inmueble una vez se haya firmado la escritura publica de compraventa, renunciando desde ya a las acciones edilicias de los articulos 1914 y siguientes del Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMA. CESION DEL CONTRATO.

EL PROMITENTE COMPRADOR podra ceder sus derechos en este contrato a un tercero con autorizacion previa, expresa y escrita de EL PROMITENTE VENDEDOR. EL PROMITENTE VENDEDOR no podra ceder este contrato bajo ninguna circunstancia.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y JURISDICCION.

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan como su domicilio contractual la ciudad de Medellin. Cualquier controversia que surja entre las partes con ocasion de la celebracion, ejecucion, interpretacion o terminacion del presente contrato sera resuelta mediante arbitraje en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Medellin, conforme a su reglamento vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. ANEXOS.

Hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos:

- Certificado de tradicion y libertad del inmueble con fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias.
- Paz y salvo de la administracion del edificio.
- Recibos del impuesto predial y servicios publicos al dia.
- Copia del Reglamento de Propiedad Horizontal del Edificio Torres del Poblado.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente contrato en la ciudad de Medellin, a los quince (15) dias del mes de mayo de dos mil veintiseis (2026), en dos ejemplares del mismo tenor.

EL PROMITENTE VENDEDOR

EL PROMITENTE COMPRADOR

CARLOS ALBERTO MENDOZA RAMIREZ

ANDRES FELIPE GUTIERREZ LOPEZ

C.C. 71.234.567

C.C. 1.020.456.789